



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0029622-18.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fátima Vilas Boas Cruz**

Vistos.

LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, porque em 18 de abril de 2016, teria sido surpreendido quando trazia consigo substâncias entorpecentes para fins de entrega a terceiros sem autorização legal.

Após defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas e interrogou-se o réu. O laudo toxicológico foi acostado a fls. 148/150.

Seguiram-se debates, postulando a acusação, a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou a absolvição e a mitigação das penas a serem aplicadas.

É o relatório do essencial. Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão e laudo de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

constatação provisória. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico.

A autoria é inconteste.

Na delegacia de polícia o acusado confessou o delito.

Em juízo mudou radicalmente sua versão. Disse que sua mulher foi almoçar em casa e depois a levou ao portão e se sentou. Vieram os policiais e o abordaram, ficou parado, mas eles o levaram nos becos, acharam droga num buraco, disseram que era sua. Também acharam um caderno, entraram na sua casa e acharam um dinheiro da sua mulher, da licença porque ela teve filho. Não conhecia esses policiais. Logo em seguida vieram os policiais de novo e o levaram preso novamente, forjaram drogas. Não eram os mesmos, mas eram da mesma equipe, acha que o estão perseguindo. Lá é ponto de venda de drogas, quem estiver por lá eles levam. Não confessou na delegacia de polícia, negou tudo.

A prova dos autos não lhe socorreu.

O policial Jorge Henrique disse que esse local é conhecido como ponto de venda de drogas, e ficaram alguns dias de campana e percebia a movimentação. No dia da prisão percebiam que ele ia volta e meia num bueiro, ele abaixava, no final da rua tinha um escadão, não passava carros, e pessoas pegavam coisas da mão dele. Viram essa movimentação na campana. Lá há muito disque denúncia. Abordaram o réu e foram até o bueiro onde encontraram uma pochete onde havia drogas. Ele assumiu que era dele, e disse que o dinheiro estava na casa dele, que fica próximo, numa viela. Lá encontraram dinheiro e um caderno de contabilidade. Não se lembra do tipo da droga encontrada. Não o conhecia antes. Ele disse que fazia o tráfico para se sustentar. Posteriormente ele foi pego de novo por tráfico de drogas, acha que um mês, dois meses depois, no mesmo local.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Exatamente no mesmo sentido foram as declarações do policial Sergio Branco, acrescentando não se lembrar da fisionomia do réu, apesar de se recordar da ocorrência. As drogas estavam num estojo infantil. Eram três eppendorfes de cocaína, nove de crack e treze de maconha. Na casa dele foram encontrados duzentos e quarenta reais.

Pois bem. Ficaram demonstrados os fatos narrados da denúncia pela prova oral.

Com efeito, os policiais que fizeram a prisão do acusado confirmaram o que já tinham informado à autoridade policial, no sentido de que o réu foi flagrado fazendo o tráfico de drogas. Os policiais acrescentaram que o próprio réu confessou que fazia o tráfico, e que o dinheiro da venda estava na sua residência, que fica próxima, e lá foi encontrada quantia em dinheiro. Por fim, informaram que o réu foi preso pouco tempo depois no mesmo local também por tráfico de drogas.

A versão do réu ficou, portanto, isolada nos autos. Aliás, sua nova versão foi totalmente diferente daquela oferecida à autoridade policial, quando confessou o delito.

Os policiais militares não conheciam o réu, o que foi por este ratificado, e não tinham razão para prejudicar o acusado. Também não o conheciam os policiais que fizeram novamente sua prisão, no mesmo lugar, pouco tempo depois que foi solto na audiência de custódia. Também não há elementos para acreditar que até a autoridade policial tivesse forjado o flagrante, inserindo no auto de prisão uma confissão que não ocorreu.

Vê-se ser irreal, portanto, a teoria conspiratória apresentada pelo acusado. Ao contrário, insiste o acusado na vida do tráfico, e não reconhece sua conduta criminosa.

A quantidade de droga apreendida com o réu é



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

compatível com o tráfico de drogas.

Procedente, assim, a ação, passo a aplicar a pena.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal. Fixo ao réu, assim, pena-base de CINCO ANOS DE RECLUSÃO E QUINHENTOS DIAS MULTA.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas.

Não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Em que pese o réu ser tecnicamente primário, não faz jus à redução. Com efeito, o réu foi preso por tráfico de drogas em abril de 2016 e agraciado com a liberdade provisória. Três meses depois foi preso na mesma região traficando novamente, tendo já sido condenado em primeiro grau por tal crime, inclusive cumprido um ano de prisão. Evidente que o réu pratica atividade criminosa e faz do tráfico de drogas meio de vida.

Atente-se que deve ser considerada a conduta e personalidade do agente quando da análise do cabimento do redutor.

“Além disso, verifica-se que a Corte Estadual, ao analisar o apelo Ministerial, afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena, não só pela vedação quanto à cisão de dispositivos legais, mas também pelo não preenchimento dos requisitos necessários estabelecidos na novel legislação, fazendo-se a análise das circunstâncias fáticas do crime, bem como da quantidade e a qualidade da droga, o que o fez de forma acertada considerando-se o que dispõe o art. 42 da Lei n.º 11.343/06, *in verbis*: "Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente." (STJ - HABEAS CORPUS Nº 194.623 - RJ (2011/0008046-1).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Tendo em vista as circunstâncias acima analisadas, o regime a ser imposto ao réu deve ser o fechado.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal movida pela Justiça Pública contra **LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA** tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, **CONDENANDO-O** às penas de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime fechado.

Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Tendo em vista que o réu encontra-se solto, assim poderá permanecer para apelar. Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Decreto a incineração da droga e a perda do dinheiro apreendido por ser resultante do tráfico.

Publicada em audiência, registre-se e comunique-se.

São Paulo, 25 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**